

云南省城市房地产开发交易管理条例

(2000年9月22日云南省第九届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过 根据2005年12月2日云南省第十届人民代表大会常务委员会第十九次会议《云南省人民代表大会常务委员会关于修改〈云南省城市房地产开发交易管理条例〉的决定》修正 根据2010年5月28日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第十七次会议《云南省人民代表大会常务委员会关于修改部分地方性法规的决定》第二次修正)

第一章 总 则

第一条 为了加强城市房地产开发交易管理,规范房地产市场秩序,保护当事人的合法权益,促进房地产业健康发展,根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、国务院《城市房地产开发经营管理条例》及有关法律法规,结合本省实际,制定本条例。

第二条 在本省城市规划区内国有土地上从事房地产开发、房地产交易,实施房地产管理,应当遵守条例。

在本省城市规划区外国有土地上从事房地产开发、房地产交易,实施房地产管理,参照本条例执行。

第三条 省建设行政主管部门负责全省房地产开发交易管理工作;省土地行政主管部门负责全省房地产开发交易中的土地管理工作。

地、州、市、县建设行政主管部门或者单独设立的房管部门按照分级管理的原则和职责分工,负责本行政区域内的房地产开发交易管理工作;地、州、市、县土地行政主管部门负责本行政区域内房地产开发交易中的土地管理工作。

工商行政管理部门依法对房地产开发交易的有关活动进行监督管理。

第四条 任何组织和个人有权对房地产开发交易管理工作中的违法行为进行举报。建设行政主管部门应当认真处理,并负责答复举报人。

第二章 资质管理

第五条 从事房地产开发、房地产交易实行资格认证制度。

从事房地产开发、房地产交易的企业自取得营业执照之日起三十日内,持下列文件向省建设行政主管部门申请办理资质证书:

- (一)营业执照复印件;
- (二)公司章程;
- (三)验资证明;
- (四)企业法定代表人的身份证明;
- (五)专业技术人员的资格证书和聘用合同;
- (六)国家和省规定的其他文件。

省建设行政主管部门应当自接到申请之日起十个工作日内予以答复。

第六条 设立房地产价格评估机构应当取得国家或者省建设行政主管部门核发的资质证书。

设立房地产咨询机构、房地产经纪机构应当经县或者市建设行政主管部门进行审查,符合条件的,按照国家和省的规定发给资质证书。

第七条 取得资质证书的单位,应当到核发

资质证书的建设行政主管部门进行资质年检。

取得资质证书的单位,符合国家或者省规定的上一等级资质条件的,可以向省建设行政主管部门申请晋升资质等级。

取得资质证书的单位分立、合并后需要继续从事房地产业务的,应当重新申请办理资质证书。

第八条 从事土地价格评估的机构,应当持有国务院土地行政主管部门或者省土地行政主管部门颁发的土地估价资质证书,方可承担相应的土地估价工作。

第九条 从事房地产中介服务的人员,应当取得国家或者省建设行政主管部门核发的执业资格证书或者岗位合格证书,持证上岗。

第三章 开发管理

第十条 房地产开发项目应当根据城市规划、建设用地计划和房地产开发年度计划确定。优先开发城市居民普通住宅、市政公用基础设施和国家产业政策鼓励的项目。

房地产开发应当遵守环境保护、文物保护等有关法律、法规。

第十一条 与房地产开发项目配套建设的

公用设施、设备、道路、绿化等,在其院落、房屋组

团内的,移交小区业主义管理;在院落、房屋组团外

的移交项目所在地的县级建设行政主管部门管

理。(2010年5月28日删除)

第十二条 与房地产开发项目配套建设的学校、幼儿园、商业网点、文体用房,已进入项目开发成本的,所有权归小区业主所有;未进入项目开发成本的,所有权归投资者所有。

前款所有权的划分,由房地产开发项目所在地的县级以上建设行政主管部门会同物价部门、审计部门审核认定;土地使用权由土地行政主管

部门认定。

第十三条 建设行政主管部门应当自受理房屋权属登记之日起三十个工作日内核发房屋所有权证。

第四章 转让管理

第十四条 依法取得所有权的房屋,可以依法转让。

本条例所称转让,包括买卖、赠与等。

第十五条 房地产转让或者变更,应当向县或者市建设行政主管部门办理房产变更登记,并持变更后的房屋所有权证书办理土地使用权变更登记,经同级土地行政主管部门核实,由同级人民政府更换土地使用权证书。

第十六条 转让以划拨方式取得土地使用权用于经济适用住房建设的,应当经有批准权的人民政府批准。

第十七条 转让房地产开发项目,转让人和受让人应当在土地使用权变更手续办理完毕之日起三十日内,持转让合同及有关证明文件到建设行政主管部门办理备案手续。

房地产开发项目受让人从事房地产开发,应当先取得与所开发项目相适应的房地产开发资质证书。

第十八条 商品房购销双方应当签订由省建设行政主管部门和省工商行政管理部门监制的《商品房购销合同》。自合同签订之日起三十日内,销售方应当到房屋所在地的县或者市建设行政主管部门登记。

第十九条 房地产开发项目转让时已经销售、预售商品房但未交付使用的,项目转让人应当及时以书面形式通知购房人。购房人自收到书面通知之日起三十日内有权提出解除原商品房购销合同。

购房人在三十日内未提出解除商品房购销合同的,项目转让人、受让人应当与购房人签订变更协议。项目受让人应当在变更协议签订之日起二十日内持项目转让人、购房人原签订的《商品房购销合同》、变更协议到原《商品房购销合同》登记机关办理变更手续。

除项目受让人与购房人另有约定外,原购销合同中的各项约定不变。

第二十条 房地产转让,转让方应当自转让合同签订之日起三十日内,向房屋所在地的县或者市建设行政主管部门和土地行政主管部门如实申报成交价格。

第二十一条 预售商品房实行许可证制度。房地产开发企业预售商品房,应当按照本条例第二十二条的规定申请办理商品房预售许可证。

预售商品房应当向预购人出示商品房预售许可证。

第二十二条 商品房预售许可证由州(市)、县(市)建设行政主管部门核发。其中,县(市)建设行政主管部门负责核发在县(市)工商行政管理部门登记注册,且预售开发项目总建筑面积在四万平方米以下或单项工程建筑面积在二万平方米以下的房地产开发企业商品房预售许可证。

房地产开发企业预售商品房所得款项应当用于该开发项目的工程建设。州(市)、县(市)建设行政主管部门应当加强对商品房预售款的监管。

州(市)建设行政主管部门应当按规定将本行政区域内核发商品房预售许可证以及房地产交易的有关情况,按月汇总上报省建设行政主管部门。

第二十三条 房地产中介服务机构代理销售、预售商品房的,应当取得委托书。代理销售、预售商品房时,应当向购房人、预购房人出示营业执照、资质证书和委托书等证明文件。

第五章 租赁管理

第二十四条 依法取得所有权的房屋可以出租;委托代管的房屋经房屋所有权人书面同意,可以依法出租。

第二十五条 房屋租赁应当签订书面租赁合同。

房屋出租人在租赁期限内转让房屋所有权的,应当提前二个月通知房屋承租人;租赁期不满二个月的,应当提前十日通知承租人。房屋受让人应当继续履行原租赁合同中约定的事项。

第二十六条 房屋承租人在租赁期限内,经房屋出租人书面同意,可以将承租房屋的部分或者全部转租给他人,并签订转租合同。

转租期间原租赁合同变更或者终止的,转租合同随之变更或者终止。

第二十七条 房屋租赁(含转租)合同自签订之日起三十日内,房屋出租人应当持下列文件向房屋所在地的县或者市建设行政主管部门办理房屋租赁登记备案手续:

- (一)书面租赁合同;
- (二)房屋所有权证书;
- (三)当事人的身份证明文件;
- (四)法律、法规、规章规定的其他证明文件及资料。

出租共有房屋的,还应当提交其他共有人同意出租的书面证明;转租房屋的还应当提交原租赁合同;出租代管房屋的,还应当提交委托代管人授权出租的书面证明。

第二十八条 承租人不得擅自拆改、扩建所承租的房屋及附属物,确需拆改、扩建的,应当经出租人同意,签订书面合同,并不得违反国家和省的有关规定。

第六章 抵押管理

第二十九条 依法取得所有权的房屋和其他地上定着物、预购的商品房、在建房地产工程可以抵押。

抵押依法取得所有权的房屋,其所占用的土地使用权应当同时抵押。抵押在建房地产工程,其所占用的土地使用权应当同时抵押。

抵押房地产,抵押人、抵押权人应当签订书面合同,并按照有关规定办理抵押登记。

第三十条 抵押人所担保的债权不得超出其抵押物的价值。设定抵押权的房地产价值大于所担保债权的余额部分,可以在不超出余额部分价值的范围内再次抵押。

同一房地产设定两个以上抵押权的,抵押人应当将已经设定过的抵押情况事先告知抵押权人。

以两宗以上房地产设定同一抵押权的,视为同一抵押房地产,但抵押当事人另有约定的除外。

第三十一条 取得房屋部分所有权的房地产抵押,应当经其他所有权人书面同意。

第三十二条 房地产抵押应当经有相应资质的房地产中介机构评估其价值,但抵押人与抵押权人另有约定的除外。

抵押已出租的房地产的,原租赁合同继续有效,抵押人应当将租赁情况和抵押情况告知抵押权人和承租人。

第三十三条 以预购商品房或者在建房地产工程抵押的,抵押人应当办理权属预登记,登记机关应当在抵押合同上作记载。在抵押期限内抵押人取得房屋所有权证书的,抵押人应当重新办理房地产抵押登记。

第三十四条 抵押合同变更或者终止,抵押人应当自变更或者终止之日起十五日内,到原登

记机关办理变更或者终止手续。

第七章 法律责任

第三十五条 违反本条例规定,未取得资质证书或者超越资质等级从事房地产开发、房地产交易的,由县级以上建设行政主管部门责令限期改正,处五万元以上十万元以下的罚款。

第三十六条 违反本条例规定,擅自预售商品房的,由县级以上建设行政主管部门责令停止违法活动,没收违法所得,可以并处相当于已收取的预付款百分之一下的罚款。

第三十七条 伪造、涂改、转让、出借、出租资质证书、商品房预售许可证书的,由县级以上建设行政主管部门责令限期改正,没收违法所得,可以并处违法所得百分之一下百分之三以下的罚款;逾期不改的,吊销资质证书或者商品房预售许可证书。

第三十八条 违反本条例规定,未办理资质年检或者年检不合格的,由县级以上建设行政主管部门责令限期改正;逾期不改的,吊销资质证书。

第三十九条 违反本条例规定,有下列情形之一的,由县级以上建设行政主管部门责令限期改正,没收违法所得,并处一千元以上五千元以下的罚款或者吊销岗位合格证书:

(一)未取得执业资格证书或者岗位合格证书,擅自从事房地产中介服务的;

(二)伪造、涂改、转让、出借、出租执业资格证书或者岗位合格证书的。

第四十条 违反本条例规定,越权核发资质证书、执业资格证书、岗位合格证书和商品房预售许可证书的,其证书无效,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第四十一条 国家机关工作人员在房地产开发交易管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予行政处分。

第八章 附 则

第四十二条 本条例自 2000 年 11 月 1 日起施行。

关于修改《云南省劳动就业条例》 等 3 件地方性法规决定(草案)的说明

——2010 年 5 月 25 日在云南省第十一届人民代表大会常务委员会第十七次会议上

云南省人民政府法制办公室主任 祁希元

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

现在,我受省人民政府委托,就《关于修改〈云南省劳动就业条例〉等 3 件地方性法规的决定(草案)》(以下简称《决定(草案)》)作如下说明。

一、修改工作的背景

到 2010 年形成有中国特色社会主义法律体系,是党的十五大提出的新时期立法工作总目标。为了确保中国特色社会主义法律体系的科学、统一、和谐,省人大常委会根据全国人大常委会关于集中清理法律法规的要求,下发了《关于开展地方性法规清理工作的通知》(云人办发〔2009〕94 号),要求对我省现行有效的 195 件地方性法规和法规性决定进行集中清理,以解决地方性法规中“不合法”、“不适应”、“不一致”、“不具体”的问题。省法制办按照省人大常委会的要求,印发了《云南省人民政府法制办公室关于开展地方性法规清理工作的通知》(云府法〔2009〕183 号),对 1980 年以来省人民政府提请省人大常委会审议通过且现行有效的 149 件地方性法规进行了清理,在省直各部门提出初步意见的基础上,逐件进行了审查、

协商并汇总,形成了《云南省人民政府法制办公室关于地方性法规清理工作意见的报告》(云府法〔2010〕6 号),提出拟废止地方性法规 7 件、全面修订 23 件、部分修订 18 件、个别修改 3 件的清理建议。按照省人大常委会提出的地方性法规清理工作计划,拟废止的地方性法规和个别修改的地方性法规于 2010 年上半年提请审议,其他需要修订的地方性法规列入年度立法计划逐年修订。省法制办起草了《决定(草案)》,经过书面征求意见和召开座谈会、论证会等程序,广泛听取和采纳了各方面的意见,作了反复研究修改,并经 2010 年 4 月 23 日省人民政府第四十一次常务会议讨论通过,形成省人民政府议案,提请省人大常委会审议。

二、修改理由

(一)《云南省劳动就业条例》(以下简称条例)

随着投资主体和就业渠道的多元化,我省已停止审批新办劳动就业服务企业,原有的劳动就业服务企业享受的税收优惠等政策随着优惠期限届满已不再享受。该条例第九条内容中涉及“劳